

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma} Asamblea
Legislativa

3^{ra} Sesión
Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. del S. 461

INFORME NEGATIVO

13 DE MARZO DE 2026

A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

La Comisión de Educación de la Cámara de Representantes, tras un exhaustivo análisis y evaluación, respetuosamente no recomienda a este Honorable Cuerpo Legislativo la aprobación del Proyecto del Senado 461 (en adelante, P. del S. 461).

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 461 presentado por la senadora Pérez Soto, con la coautoría de los senadores Barlucea Rodríguez, Colon La Santa, Reyes Berrios, la senadora Román Rodríguez y los senadores Rosa Ramos y Santos Ortiz, tiene como propósito crear la "Ley del Programa de Transición hacia la Autonomía", adscrito al Departamento de Educación, para jóvenes adultos entre las edades de 21 a 25 años que culminan el Programa de Educación Especial del Departamento de Educación de Puerto Rico; disponer sobre los servicios que ofrecerá el programa; ordenar la implementación de dicho programa en cada recinto del Instituto Tecnológico de Puerto Rico del Departamento de Educación; establecer un plan piloto inicial; disponer sobre la responsabilidad del Instituto Tecnológico como ente administrador; y para otros fines relacionados

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

El P. del S. 461 fue radicado el 31 de marzo de 2025 y referido a la Comisión de Educación el 27 de octubre de 2025. Para la evaluación y análisis de la referida medida fueron solicitados Memoriales Explicativos del Departamento de Educación de Puerto Rico, el Rdo. Eduardo I. García Soto, Pastor IMPR Betel Hatillo, la ciudadana Jinnette Morales, la Administración de Rehabilitación Vocacional del Departamento del Trabajo

y Recursos Humanos, la organización Apoyo a Padres de Niños con Impedimentos (APNI), el Consejo Estatal Sobre Deficiencias en el Desarrollo, y el Consejo Estatal de Vida Independiente (CEVI). En cumplimiento con nuestra responsabilidad legislativa, y con el propósito de contar con el insumo necesario, los memoriales recibidos fueron debidamente evaluados y analizados para la redacción del presente informe. A continuación, se integra un análisis comprensivo que recoge los comentarios y observaciones de todas las entidades participantes.

El P. del S. 461 propone crear la “Ley del Programa de Vida Independiente” para establecer Centros de Vida Independiente destinados a jóvenes adultos entre 21 y 25 años que hayan culminado el Programa de Educación Especial del Departamento de Educación (DEPR). La medida establece un plan piloto, ordena la creación de centros en todas las regiones educativas y asigna al DEPR la implantación, administración y fiscalización del programa. Aunque la intención de la pieza legislativa responde a una necesidad real de servicios postsecundarios para jóvenes adultos con diversidad funcional, las ponencias evaluadas coinciden en señalar limitaciones legales, fiscales y operacionales significativas que impiden su viabilidad en la forma propuesta.

El DEPR expuso que su competencia legal se limita a la provisión de servicios educativos, suplementarios y relacionados hasta los veintiún (21) años, tal como disponen la Ley Federal IDEA, la Ley 263-2006 y su normativa vigente. La agencia enfatizó que el proceso de transición postsecundaria, que comienza en o antes de los 16 años y culmina al momento del egreso, constituye el alcance máximo de su responsabilidad. Administrar centros para adultos después de los 21 años excede su mandato estatutario, contradice su misión educativa y generaría duplicidad con agencias diseñadas por ley para atender a la población adulta con impedimentos. Por ello, el DEPR indicó que no puede avalar la medida.

La Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV) también planteó objeciones sustanciales. Como Unidad Estatal Designada bajo la Ley Federal de Rehabilitación y la Ley WIOA, la ARV tiene competencia exclusiva sobre la determinación de elegibilidad, provisión de servicios, política pública y manejo de fondos de rehabilitación vocacional. Explicó que el 78.7% de sus fondos son federales y de uso estrictamente restringido, por lo que no pueden desviarse para estructuras nuevas ni asumir funciones fuera de su Plan Estatal. El proyecto, al asignar a la ARV funciones programáticas y fiscales adicionales, contraviene reglamentación federal y podría poner en riesgo la elegibilidad de fondos. La agencia concluyó que la medida duplicaría servicios, interferiría con la supervisión federal y no puede ser implementada tal como propuesta.

El Consejo Estatal de Vida Independiente (CEVI) y los Centros de Vida Independiente existentes (MAVI y CEPVI), quienes operan conforme al Título VII de la Ley de Rehabilitación, señalaron que el proyecto utiliza incorrectamente la denominación “Centro de Vida Independiente”. Este término tiene un significado legal específico, que

exige un modelo basado en control por el consumidor, gobernanza mayoritaria de personas con impedimentos y servicios medulares reglamentados por la Administración para la Vida Comunitaria (ACL). El P. del S. 461 no incorpora estos elementos, lo que crea un conflicto con el Plan Estatal de Vida Independiente (PEVI 2025–2027), aprobado por la Administración para la Vida Comunitaria (ACL, por sus siglas en inglés), la cual desaconseja la creación de estructuras paralelas. La adopción del término sin cumplir con los requisitos federales podría resultar en fragmentación del sistema y potencial pérdida de fondos Parte B y C.

La organización APNI apoyó la intención general de la medida, destacando la falta de servicios diurnos para jóvenes adultos con impedimentos significativos después de los 21 años. Sin embargo, APNI coincidió en que el DEPR no es la agencia indicada para administrar tales centros y que la sostenibilidad requiere apoyo financiero gubernamental estable, así como alianzas con organizaciones sin fines de lucro capaces de operar programas comunitarios especializados.

El testimonio a favor ofrecido por un padre y líder religioso enfatizó la necesidad humana y social de atender a esta población desprovista de apoyos, proponiendo alianzas con escuelas alianza y organizaciones de vida independiente. Sin embargo, este apoyo se fundamenta en la necesidad, no en un análisis jurídico-operacional de la capacidad del DEPR. En contraste, el memorial presentado por la madre Jinnette Morales expuso la historia de incumplimientos del DEPR en el área de vida independiente, la desarticulación de salones funcionales tras la implantación de rutas académicas y la importancia de ubicar estos servicios bajo agencias con competencia post-21, como Salud, Familia o Rehabilitación Vocacional, en vez del sistema educativo.

Finalmente, aunque todas las ponencias reconocen la necesidad urgente de atender a jóvenes adultos con diversidad funcional, la mayoría coincide en que el proyecto, en su redacción actual, es incompatible con el marco legal vigente, genera duplicidad con estructuras ya creadas, utiliza terminología regulada sin cumplir con sus requisitos, carece de financiamiento identificado y asigna responsabilidades impropias al Departamento de Educación. Sobre esta base, la medida presenta problemas de jurisdicción, operacionalidad y cumplimiento federal que impiden recomendar su aprobación tal y como está redactada.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

Tras evaluar exhaustivamente el contenido del P. del S. 461 y analizar los memoriales explicativos sometidos por las agencias gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro, entidades de vida independiente y ciudadanos con peritaje y experiencia directa, esta Comisión de Educación concluye que, aunque la medida parte de una intención loable y atiende una necesidad legítima de la población con diversidad funcional que egresa a los 21 años del sistema educativo, su diseño y estructura presentan deficiencias sustanciales que impiden su implantación conforme al marco jurídico vigente.

El proyecto asigna al Departamento de Educación responsabilidades que exceden su autoridad estatutaria y contravienen el alcance de las leyes federales y estatales que regulan sus funciones. Además, provoca duplicidad y conflicto con agencias cuya misión legal incluye la prestación de servicios postsecundarios y de vida independiente, particularmente la Administración de Rehabilitación Vocacional, el Departamento de Salud y el Departamento de la Familia. Asimismo, utiliza terminología regulada a nivel federal sin cumplir con los requisitos del Título VII, lo que crea incompatibilidades con el Plan Estatal de Vida Independiente y puede comprometer la continuidad de fondos federales. Finalmente, la medida carece de una identificación clara de fuentes de financiamiento y no presenta un análisis fiscal que viabilice su ejecución.

A la luz de estos fundamentos, el P. del S. 461, en su forma actual, no se ajusta al ordenamiento jurídico aplicable, no es operacionalmente viable y conlleva riesgos significativos para la cohesión del sistema de servicios a personas con impedimentos en Puerto Rico.

Por las razones antes expuestas, esta Comisión recomienda que el P. del S. 461 no sea aprobado en la forma en que está redactado y que se archive la medida, a menos que se reformule de manera integral.

Se recomienda que cualquier futura iniciativa legislativa dirigida a atender las necesidades de jóvenes adultos con diversidad funcional posterior a los 21 años:

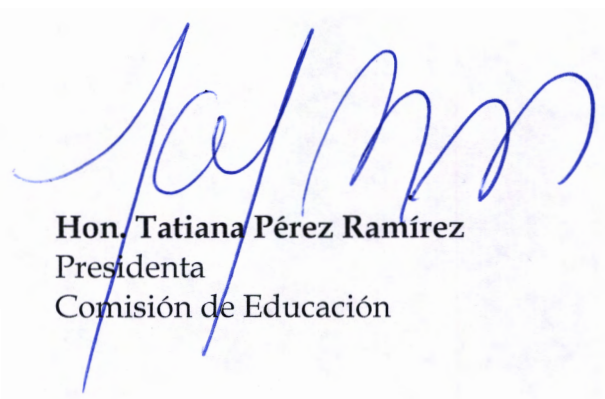
1. Sea administrada por las agencias con jurisdicción legal para atender esta población, incluyendo el Departamento de Salud, el Departamento de la Familia y la Administración de Rehabilitación Vocacional, en coordinación con el Consejo Estatal de Vida Independiente.
2. Se alinee expresamente con el Plan Estatal de Vida Independiente (PEVI) aprobado por la Administración para la Vida Comunitaria (ACL), evitando la creación de estructuras paralelas que afecten la elegibilidad de fondos federales.
3. Respete la definición federal de Centros de Vida Independiente, o en su defecto, utilice una denominación alternativa para evitar incumplimientos legales.
4. Incluya mecanismos obligatorios de participación de personas con impedimentos, conforme a los principios de autodeterminación y control por el consumidor.
5. Identifique fuentes de financiamiento viables, incluyendo asignaciones presupuestarias recurrentes y mecanismos federales y estatales compatibles.
6. Evalúe e implemente legislación existente, como las Leyes 176-2008 y 105-2016, que ya ofrecen un marco para atender esta población.

Con estas consideraciones, esta Comisión reafirma su compromiso con el desarrollo de política pública responsable, sostenible y alineada con el marco legal, que

verdaderamente responda a las necesidades de las personas con diversidad funcional en Puerto Rico.

POR LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes no recomienda la aprobación del P. del S. 461.

Respetuosamente Sometido,



Hon. Tatiana Pérez Ramírez
Presidenta
Comisión de Educación

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

1^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 461

31 de marzo de 2025

Presentado por la señora Pérez Soto

Coautores la señora Barlucea Rodríguez; los señores Colón La Santa, Reyes Berríos; la señora Román Rodríguez; y los señores Rosa Ramos y Santos Ortiz

Referido a la Comisión de Educación, Arte y Cultura

LEY

Para crear la “Ley del Programa de Transición hacia la Autonomía”, adscrito al Departamento de Educación, para jóvenes adultos entre las edades de 21 a 25 años que culminan el Programa de Educación Especial del Departamento de Educación de Puerto Rico; disponer sobre los servicios que ofrecerá el programa; ordenar la implementación de dicho programa en cada recinto del Instituto Tecnológico de Puerto Rico del Departamento de Educación; establecer un plan piloto inicial; disponer sobre la responsabilidad del Instituto Tecnológico como ente administrador; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Cada año, jóvenes con diversidad funcional en Puerto Rico culminan su participación en el Programa de Educación Especial del Departamento de Educación al alcanzar los 21 años. Este momento marca un punto crítico en sus vidas, pues representa el fin de una etapa en la que han recibido apoyos, servicios y estructuras que les han permitido desarrollarse. No obstante, al egresar del sistema educativo, muchos enfrentan una falta de opciones adecuadas para continuar desarrollando destrezas esenciales para la vida adulta, la independencia y la inserción laboral.

Esta realidad exige una acción afirmativa por parte del Estado. El establecimiento del Programa de Transición hacia la Autonomía permitirá atender las necesidades de esta población mediante un plan de transición diseñado para apoyar a jóvenes adultos entre los 21 y 25 años, proveyendo capacitación en destrezas funcionales, orientación psicosocial, desarrollo personal y, de manera modular, certificaciones técnicas, credenciales y adiestramientos de corta y mediana duración que fortalezcan sus competencias y les permitan insertarse de manera productiva en el mercado laboral o desarrollar iniciativas de autoempleo y microempresa. Además, ofrecerá a sus padres, tutores o cuidadores una reducción en la carga física y emocional, así como la tranquilidad de que su hijo, hija o tutelado se encuentra en un ambiente preparado y con profesionales, además de proveerle mayor tiempo para su reincorporación laboral.

Como parte de esta política pública, el programa será implementado en cada recinto del Instituto Tecnológico de Puerto Rico del Departamento de Educación de Puerto Rico, maximizando el uso de la infraestructura existente y ampliando la oferta de formación postsecundaria para esta población.

Esta medida reafirma el compromiso del Estado con la inclusión plena, la autodeterminación y la dignidad de las personas con diversidad funcional, brindándoles las herramientas necesarias para lograr una vida plena, autónoma y productiva.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Artículo 1.- Título

2 Esta Ley se conocerá como la “Ley del Programa de Transición hacia la Autonomía”.

3 Artículo 2.- Política Pública

4 Se establece como política pública del Gobierno de Puerto Rico apoyar la transición
5 hacia la vida adulta e independiente de jóvenes con diversidad funcional que hayan
6 culminado su participación en el Programa de Educación Especial al cumplir 21 años,

1 mediante la implementación del Programa de Transición hacia la Autonomía en cada
2 recinto del Instituto Tecnológico de Puerto Rico del Departamento de Educación.

3 Artículo 3.- Creación del Programa de Transición hacia la Autonomía.

4 El Instituto Tecnológico de Puerto Rico del Departamento de Educación
5 implementará en todos sus recintos el Programa de Transición hacia la Autonomía
6 dirigido a jóvenes adultos entre las edades de 21 a 25 años que hayan sido egresados del
7 Programa de Educación Especial.

8 Cada Instituto Tecnológico de Puerto Rico ofrecerá, entre otros, los siguientes
9 servicios:

- 10 a) Capacitación, práctica y talleres especializados en destrezas ocupacionales,
11 empresariales y de autogestión, incluyendo el desarrollo de microempresas,
12 manejo financiero y habilidades tecnológicas aplicables al mundo laboral.
- 13 b) Servicios de orientación ocupacional, social y psicológicas.
- 14 c) Adiestramientos individualizados en destrezas prácticas y vocacionales que
15 preparen al participante para desempeñarse en escenarios reales de trabajo o
16 emprendimiento.
- 17 d) Certificaciones técnicas, credenciales y cursos cortos avalados por instituciones
18 educativas o entidades acreditadas, que fortalezcan las oportunidades de
19 inserción laboral o autoempleo.
- 20 e) Apoyo en la identificación de opciones de empleo.

21 Artículo 4.- Distribución

1 Como parte de la implantación de esta política pública, el Instituto Tecnológico de
2 Puerto Rico del Departamento de Educación implementará el Programa de Transición
3 hacia la Autonomía en cada recinto del Instituto Tecnológico de Puerto Rico del
4 Departamento de Educación.

5 Artículo 5.- Plan Piloto

6 Se ordena la implementación de un plan piloto inicial mediante el establecimiento
7 del Programa de Transición hacia la Autonomía en el Instituto Tecnológico de Puerto
8 Rico, Recinto de Manatí. Este plan piloto servirá de modelo para la evaluación, ajuste y
9 expansión del Programa a los otros recintos del Instituto Tecnológico, conforme a lo
10 dispuesto en esta Ley.

11 Artículo 6.- Administración y Coordinación

12 El Instituto Tecnológico de Puerto Rico del Departamento de Educación será la
13 agencia responsable de la implantación, administración y fiscalización del Programa de
14 Transición hacia la Autonomía. A tales fines, podrá:

- 15 a) Coordinar esfuerzos con otras agencias públicas, entidades sin fines de lucro,
16 municipios y organizaciones comunitarias.
- 17 b) Establecer alianzas o acuerdos colaborativos para ampliar la oferta de
18 servicios.
- 19 c) Establecer alianzas o acuerdos con el sector privado, a los fines de identificar
20 oportunidades de empleo y posiciones vacantes compatibles con las destrezas
21 adquiridas por los participantes del Programa.

22 Artículo 7.- Reglamentación

1 El Instituto Tecnológico de Puerto Rico del Departamento de Educación deberá
2 promulgar la reglamentación necesaria para la efectiva implementación de esta Ley
3 dentro de un término no mayor de ciento ochenta (180) días, contados a partir de su
4 aprobación. La reglamentación incluirá criterios de elegibilidad, estándares de servicio,
5 requerimientos mínimos de los cursos de certificación y mecanismos de evaluación del
6 plan piloto.

7 Artículo 8.- Presupuesto

8 Se autoriza al Departamento de Educación a identificar y utilizar fondos estatales y
9 federales disponibles, así como otros recursos destinados al desarrollo de programas de
10 inclusión. También podrá formalizar convenios con entidades públicas y privadas para
11 cofinanciar el Programa. Los fondos necesarios para cumplir con los objetivos de esta
12 Ley se coordinarán en colaboración con la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la
13 Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, durante el proceso presupuestario
14 de cada año fiscal, para identificar los fondos necesarios dentro del Presupuesto
15 Certificado, programas federales o cualquier otro fondo disponible.

16 Artículo 9.- Cláusula Derogatoria

17 Cualquier reglamentación que sea incompatible con las disposiciones de esta Ley
18 queda por la presente derogada hasta donde existiere tal incompatibilidad.

19 Artículo 10.- Cláusula de Separabilidad

20 Si cualquier parte de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la
21 resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni

- 1 invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la
- 2 parte específica de esta que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional.

- 3 Artículo 11.- Vigencia

- 4 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.